

1511451-11.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2125223/2021 - 08º D.P. BRAS, 17790670 - 08º D.P. BRAS, 2420/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2125223 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEI MARIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511451-11.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511451-11.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2125223/2021 - 08º D.P. BRAS, 17790670 - 08º D.P. BRAS, 2420/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2125223 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEI MARIO PAULINO DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

SIDNEI MARIO PAULINO DA SILVA, MOISES GOMES SILVA e YGOR JUNIOR GONÇALVES, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigos 155, § 4º, inciso IV c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque no dia 6 de maio de 2021, por volta de 22h00, na Rua Mendes Caldeira, numeral 433, Bras, nesta Capital, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, durante o estado de calamidade pública - COVID 19 - subtraíram, em proveito comum, uma barra de aço integrante de trilho de trem, avaliada em R\$ 2.500,00, pertencente à vítima Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM..

Segundo a denúncia, os réus pegaram as barras do trilho do trem e evadiram-se. Ocorre que a ação foi vista por moradores, que enviaram a notícia em um "Grupo de moradores no WhatsApp", e um policial civil integrante do grupo compareceu ao local e localizou os réus e recuperou a res furtiva. Questionados, eles disseram que acharam na rua. O representante da CPTM reconheceu as barras.

A denúncia foi recebida (fls. 138/139), com a devida citação dos réus por edital (fls. 218). Sidnei foi citado pessoalmente (fls. 170), foi decretada a revelia nos termos do 366 CPP quanto aos réus Moises e Ygor (fls. 241) Foi oferecida resposta à acusação réu Sidnei (fls. 149).

Em audiência de instrução houve a solicitação de ingresso de Assistente de Acusação, o Ministério Público não se opôs e então foi admitida; bem como foram ouvidas o representante da vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, o réu Sidnei não foi interrogado, porque não foi localizado CEP do endereço por ele informado, inviabilizando a emissão de mandado, sendo certo que o acusado era morador de rua e o endereço era de sua ex-esposa, assim foi decretada sua revelia - artigo 367 CPP.

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Quanto à pena, pretende que seja fixada acima do mínimo diante dos maus antecedentes e da reincidência, o regime há de ser o semiaberto.

A Assistente de Acusação reiterou as alegações do Parquet, pediu ainda a fixação de indenização mínima.

Por sua vez, a Defensoria Pública requer a absolvição por insuficiência de provas à condenação, fixação de pena mínima, afastamento da calamidade pública, imposição de regime prisional diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O caso é de condenação.

O réu foi preso em flagrante em poder da res furtiva, de sorte que se aplica a tese da inversão do ônus da prova.

A testemunha Arnaldo Mesquita Filho disse ser policial civil e integrante de um grupo WhatsApp de moradores do bairro. No dia dos fatos uma moradora compartilhou um vídeo de pessoas carregando trilhos da CPTM; verificou nos ferros velhos e achou os réus de posse do carrinho com o trilho, pediu apoio e verificou com o pessoal do Metrô e da CPTM que identificou a barra, assim todos foram para delegacia.

A testemunha Dante Oliveira Santos, ouvida em Juízo, informou que pessoas teriam subtraído barras de ferro da CPTM, as quais já estavam detidas. Foi à via e verificou que era um trilho que estava na lateral - uma peça de reposição, manutenção - que fora furtado. Conseguiram reaver o trilho. O policial civil soube do furto por intermédio de um grupo do bairro. Reconheceu que o trilho era da CPTM, no local há um gradil

Por sua vez, Paulo Henrique de Oliveira, segurança, em Juízo, confirmou os relatos de Dante, acrescentou que acredita que por volta de 3 ou 4 pessoas conseguem transpor o gradil com a peça e o gradil estava com abertura na parte de baixo.

O réu, silente na polícia, não compareceu em Juízo para apresentar a sua versão dos fatos

Desta forma, demonstradas materialidade e autoria delitivas, a condenação se impõe. Passo, pois, à dosimetria da pena do acusado.

Na primeira etapa da dosimetria da pena, não observo as circunstâncias desfavoráveis aptas a exasperar a pena-base, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda etapa, não há atenuantes a serem consideradas; não reconheço a agravante da calamidade pública, vez que não há relação entre a pandemia COVID-19 e o crime de furto; contudo, o réu é reincidente, assim aumento sua pena em 1/6 totalizando 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa no mínimo legal.

Assim, torno a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa no mínimo legal.

Não preenchidos os requisitos legais na forma do art. 44 do CPB, não substituo a pena privativa de liberdade do réu por pena restritiva de direitos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto em função da

reincidência. E o acusado respondeu ao processo em liberdade, poderá apelar da mesma forma.

Não acolho o pleito da Assistente de Acusação - fixação de indenização - vez que não foi apurado o valor mínimo. Observo que a despeito de avaliação do bem subtraído, houve recuperação e por se tratar de peça de reposição, não há como aferir se houve prejuízo à vítima.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu SIDNEI MARIO PAULINO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto e o réu poderá interpor recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome dos réus no Rol dos Culpados.

O réu foi assistido pela Defensoria Pública. Concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita.

P.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA